



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Filomena Albano	Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti	Giudice rel.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13836/2022 del ruolo generale volontaria giurisdizione,

visto il ricorso depositato da **Parte_1** per la modifica delle condizioni del divorzio;

lette le difese delle resistenti

OSSERVA

Sull'eccezione di inammissibilità della domanda

Parte resistente ha sollevato eccezione di inammissibilità della domanda *ex adverso* spiegata deducendo la pendenza della causa di divorzio al momento dell'instaurazione del presente giudizio.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che di seguono di illustrano.

Va premesso, in fatto, che **Parte_1** e **Parte_2** hanno contratto matrimonio in data 26 giugno 1996 e dalla loro unione sono nate le **Per_1** nel 1997 e **Per_2** nel 2001.

A seguito di separazione consensuale, omologata nel mese di giugno 2010, il sig. **Parte_1** ha adito il Tribunale di Roma per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9254 del 2017 ha disposto, in favore della sig.ra **Pt_2** un assegno divorzile di euro 2.500,00 mensili e ha determinato in euro 3.500,00 l'assegno mensile a carico del sig. **Parte_1** in favore di ciascuna delle figlie oltre al 75% delle spese straordinarie.

In riforma della predetta sentenza, la Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2019, ha confermato la misura degli assegni per il mantenimento delle figlie a carico del padre e ha rigettato la domanda di assegno divorzile nonché l'ulteriore richiesta formulata dalla moglie ex art. 709 ter c.p.c. di condanna del sig. **Parte_1** al risarcimento dei danni arrecati alla prole a causa delle condotte inadempienti agli obblighi genitoriali.

Avverso la predetta sentenza, la sig.ra **Pt_2** ha proposto ricorso per cassazione censurando le statuizioni della sentenza di secondo grado relative alla domanda risarcitoria ex 709 ter c.p.c. e all'assegno divorzile.

Tanto premesso, va rilevato che, al momento dell'instaurazione della presente lite, sebbene il giudizio di divorzio fosse ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione, si era, tuttavia, già determinato il giudicato interno in ordine alle statuizioni relative all'assegno di mantenimento per le figlie atteso che il gravame innanzi alla Corte di legittimità è stato proposto in riferimento a statuizioni della sentenza pronunciata in grado di appello - relative alla condanna ex art. 709 ter c.c. e all'assegno divorzile per il coniuge - che non condizionano in alcun modo l'oggetto del presente giudizio e che da questo devono, perciò, ritenersi assolutamente distinte.

Sull'assegno di mantenimento per le figlie

Il ricorrente ha chiesto disporre la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo a suo carico in favore della figlia **Persona_3** rappresentando che la stessa ha raggiunto una età più che congrua perché venga a connotarsi la propria indipendenza economica, a prescindere dall'avvenuto esaurirsi degli studi, il cui protrarsi sarebbe eccessivo.

A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto che:

- A seguito della vendita della ex casa familiare da parte della **CP_1** le figlie si sono trasferite a vivere autonomamente: **Per_** vive a Milano ed è iscritta alla

facoltà di Giurisprudenza all'Università Bocconi e Margherita vive a Roma in un appartamento preso in locazione, in via dell'Oca;

- *Per_1*, la quale aveva deciso di frequentare un corso triennale di design e moda a Milano presso l'istituto Marangoni che l'avrebbe dovuta introdurre, all'esito dei tre anni, nel mondo del lavoro, alla fine del corso si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma di fatto rinviando le prospettive reddituali; deve ritenersi che la ragazza, per limiti anagrafici, sia decaduta dal proprio diritto al mantenimento da parte del padre.

Parte_2 e le figlie, *Per_* e *Persona_3*, costituitesi in giudizio, hanno contestato le avverse deduzioni rappresentando che:

- *Per_1* presenta una condizione di grave fragilità emotiva, dovuta essenzialmente alla difficile situazione familiare e, in particolare, alla relazione conflittuale con il padre, che interferisce con l'adeguato funzionamento sul piano individuale e nella gestione anche della banale quotidianità;

- la ragazza, all'età di 17 anni, ha conseguito presso il Liceo Classico Convitto Nazionale di Roma il diploma di maturità classica; subito dopo si è trasferita a Milano, iscrivendosi all'Istituto Marangoni con indirizzo Fashion Styling; - al termine degli studi presso il predetto istituto, dopo una breve permanenza a Roma è rientrata a Milano e ha lavorato presso "Cavalli e Nastri" con le mansioni di commessa ed e-commerce, percependo una paga modestissima, tale da non coprire neanche in parte le spese dell'alloggio; risolto quel contratto di lavoro, la *Parte_1* è riuscita a rinvenire altra possibilità lavorativa nel marzo 2019 come assistente dello stilista *Parte_3* con una paga di €. 300,00 mensili; - non ha trascurato di eseguire prestazioni di collaborazione occasionale, come si evince dal contratto stipulato in data 14 gennaio 2020 con la Alanui s.r.l., in virtù del quale ha eseguito presso detta società una collaborazione occasionale dal 16 gennaio al 23 gennaio 2020 per il corrispettivo di €. 600,00; nel settembre 2020, con l'avvento della pandemia e delle correlate condizioni di isolamento, oltre che a causa delle non buone condizioni di salute, è stata costretta a rientrare a Roma, si è iscritta alla Università di Roma La Sapienza, alla Facoltà di Lettere e Filosofia con indirizzo Arti e Scienze dello Spettacolo: frequenta attualmente il terzo ed ultimo anno accademico con risultati ottimi; attualmente vive in Roma alla "Via

dell'Oca 47", con contratto di locazione che prevede un canone di €. 1.600,00 mensili.

Deve, preliminarmente, precisarsi che la legittimazione del genitore ad agire per il rimborso di quanto speso per il mantenimento diretto del figlio presuppone il requisito della coabitazione tra genitore e figlio, in assenza del quale l'unico soggetto legittimato a chiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento è il figlio maggiorenne.

Nel caso di specie, entrambe le figlie si sono costituite in giudizio e, in sede di udienza di comparizione del 27 marzo 2023 e negli scritti successivi, hanno azionato la pretesa creditoria nei confronti del padre.

Tanto premesso, va osservato che, ai fini della revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, è necessario che l'istante dimostri il raggiungimento di uno stato di indipendenza economica, ad opera dello stesso, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva dipenda da un atteggiamento di inerzia o di ingiustificato rifiuto (cfr. Cass., sez. VI-1, 5 marzo 2018, n. 5088; Cass., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952).

Nel caso di specie detta prova non può dirsi raggiunta.

Va, infatti, precisato che il diritto del figlio al mantenimento è strettamente legato al perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, individuati in modo tale da assecondarne le capacità, inclinazioni ed aspirazioni, dovendo quindi il correlativo obbligo essere parametrato, sia quanto al contenuto, sia quanto alla durata, a ciò che occorre a garantire l'ingresso del figlio in società.

Nel caso di specie, la ragazza, di ventisette anni, dopo aver seguito un corso triennale di design e moda a Milano e aver fattivamente ricercato un'occupazione lavorativa in linea con le sue aspirazioni professionali inviando il suo curriculum a potenziali datori di lavoro (v. scambi e-mail e screenshot. All. 11 alla comparsa), si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma nell'anno 2020, senza venir meno alla contestuale ricerca di un lavoro, come emerge dalle e-mail inoltrate anche in epoca successiva all'iscrizione all'Università. Da quanto

documentalmente emerso (v. curriculum accademico. All.10 alla comparsa), sta proseguendo gli studi con profitto, sostenendo circa sei esami all'anno, con ottime valutazioni.

Deve, quindi, ritenersi che la Per_1 stia portando avanti un progetto di studi secondario, destinato ad assecondare le sue aspirazioni professionali e lavorative, in un'età nella quale non può dirsi anomalo, in base a valutazioni esperienziali, continuare a studiare.

Né la circostanza che figlia si sia iscritta all'università dopo aver inizialmente prescelto e concluso un corso triennale di moda può ritenersi un comportamento indicativo dell'asserita negligenza da parte della stessa, potendo detta decisione essere stata assunta proprio in conseguenza delle difficoltà di inserimento lavorativo constatate a seguito della conclusione del corso di moda o a un'iniziale indecisione sul percorso formativo, eventualmente imputabile alle fragilità emotive della ragazza, senza che ciò integri necessariamente una forma di colpevole ritardo nell'inserirsi nel mondo del lavoro.

In considerazione di ciò, non possono dirsi venuti meno i presupposti per porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia.

Le richieste del ricorrente di ridurre l'assegno di mantenimento per Per_1 e di rimodulare il criterio di ripartizione delle spese straordinarie per le figlie, sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.

I provvedimenti impositivi del contributo di mantenimento ordinario e straordinario, una volta passati in giudicato, divengono definitivi "*rebus sic stantibus*". La modifica delle condizioni postula, pertanto, l'accertamento di circostanze sopravvenute che abbiano alterato l'equilibrio che costituiva presupposto di fatto delle ponderazioni e valutazioni già eseguite dal giudice del divorzio. Ai fini di un'ipotetica accoglibilità delle richieste, è dunque necessario, da un lato, accertare la sussistenza di una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, e dall'altro, che tale modifica sia idonea a immutare il pregresso assetto, siccome realizzato del precedente provvedimento sull'assegno.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato e nemmeno allegato in termini meramente assertivi mutamenti delle condizioni patrimoniali o reddituali delle parti o altri motivi sopravvenuti rispetto all'epoca di emissione del provvedimento di cui si chiede la modifica, idonei a sorreggere la spiegata richiesta di modifica delle condizioni economiche che, per tali motivi, deve essere rigettata.

Deve, in conclusione, confermarsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie nella misura attualmente vigente. L'assegno di mantenimento dovrà essere versato direttamente alle figlie, uniche titolari della pretesa creditoria, avendo la CP_1 perso ogni legittimazione all'azione, per le ragioni sopra esposte.

Ulteriori domande

La domanda del ricorrente di porre il mantenimento per le figlie a carico anche della CP_1 va, per contro, rigettata per difetto di legittimazione attiva.

Invero, come più volte ricordato, l'unico soggetto legittimato a proporre la domanda di contributo al mantenimento a carico del genitore è il figlio – o il genitore convivente con il figlio – sicché, nel caso di specie, non sussiste alcuna legittimazione del Parte_1 a chiedere di imporre un obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie anche a carico della madre nei confronti delle quali le ragazze non hanno spiegato alcuna domanda.

Spese di lite

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del padre, in ragione del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione rigettata o comunque ritenuta inammissibile, così provvede:

- RIGETTA la domanda di revoca o riduzione del contributo al mantenimento ordinario per la figlia Per_1 , a carico del ricorrente;
- RIGETTA la domanda di rideterminazione del criterio di riparto tra i genitori delle spese straordinarie per le figlie;

- RIGETTA la domanda del ricorrente di imporre alla madre l'obbligo di versare alle figlie un assegno per il loro mantenimento;
- CONDANNA la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in 2.225,00 euro per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19/09/2024

Il Presidente

dott.ssa Marta Lenzi